

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3344/2533

นาย บุญ สม จำ รัลศ รี
นาย สม หมาย ดาโอด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 444, มาตรา 446

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 นายจ้างร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ลูกจ้างซึ่งกระทำละเมิดในทางการที่จ้าง จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ลอย ๆ ว่า ผลคดียังไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำความผิด เป็นคำให้การที่ไม่ขัดแย้งว่าจำเลยที่ 2 รับหรือปฏิเสธฟ้องโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง จำเลยที่ 2 จึงไม่มีประเด็นน่าสืบ และที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์มีส่วนผิดอยู่ด้วยก็มีได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงไม่เป็นประเด็นและไม่ใช่อุปสรรคที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลล่าง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ค่าเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานเป็นความเสียหายที่มีใช้ตัวเงินอย่างหนึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกร้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 446 ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้และค่าขาดการทำงาน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน ม.ค.80-0001 มีจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างขับรถเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2527

จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ไปตามถนนผดุง
วิถีด้วยความประมาทเลินเล่อ และขับเข้าไปในช่องทางเดินรถที่โจทก์ขับรถ
จักรยานยนต์สวนมาเป็นเหตุให้เฉี่ยวรถจักรยานยนต์ของโจทก์ล้มลงและโจทก์ได้รับ
อันตรายสาหัสต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะเป็นเงิน 15,000 บาท ค่าเจ็บปวด
ทุกข์ทรมาน เสียนิ้วมือ แขนพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้คิดเป็นเงิน 70,000
บาท รวมค่าเสียหายทั้งหมด 85,000 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน
จำนวน 85,000 บาท แก่โจทก์จำเลยที่ 2 ให้การว่า ผลคดียังไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1
เป็นผู้กระทำความผิด โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1
ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโดยไม่ได้แสดงรายการค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับค่ารักษา
พยาบาลให้ชัดแจ้งค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับความเจ็บปวดทรมานทุกข์ทรมานไม่ควร
เกิน 2,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลไม่ควรเกิน 2,000 บาท ขอให้ยกฟ้องศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 1 เพราะโจทก์ทิ้งฟ้อง ศาลชั้นต้น
พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 51,547 บาทแก่โจทก์ จำเลยที่ 2 อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตามคำฟ้องคำให้การของจำเลยที่ 2
และข้อนำสืบของคู่ความทั้งสองฝ่ายฟังยุติได้ว่าเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2527 เวลา
ประมาณ 18 นาฬิกาขณะโจทก์ขับรถจักรยานยนต์มาตามถนนผดุงวิถีมุ่งหน้าไปทาง
หอนาฬิกาในตัวอำเภอเมืองมหาสารคาม มีจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ
หมายเลขทะเบียน ม.ค.80-0001 ของจำเลยที่ 2 ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2
สวนทางมาและชนกับรถจักรยานยนต์ของโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บ คดีมี
ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกชนกับรถ
จักรยานยนต์ของโจทก์โดยประมาทอันเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อโจทก์หรือไม่โจทก์
มีตัวโจทก์และนายธงชัย สิงห์มีศรี เป็นประจักษ์พยานเบิกความว่าขณะโจทก์และ
นายธงชัยขับรถจักรยานยนต์คนละคันตามกันไปจำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์บรรทุก

สวนทางมาและหักหลบรถสามล้อที่จอดอยู่ริมถนนล้าเข้ามาในช่องทางเดินรถของ
โจทก์และนายธงชัยนายธงชัยซึ่งขับรถนำหน้าหักหลบไปได้ ส่วนรถโจทก์ซึ่งตาม
หลังกาหลบไม่ทันจึงถูกรถยนต์บรรทุกชน เป็นเหตุให้โจทก์ตกจากรถไปสลบอยู่ได้
ท้องรถยนต์บรรทุกได้รับบาดเจ็บ ส่วนจำเลยที่ 1 ผู้ขับรถยนต์บรรทุกหลบหนีไป
ศาลฎีกาเห็นว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเดือนกรกฎาคมเวลาประมาณ 18 นาฬิกา เป็นเวลา
พลบค่ำ แม้จะไม่สว่างมาก แต่ก็พอมีแสงสว่างอยู่บ้าง และก็ได้ความจากโจทก์และ
นายธงชัยว่ารถของโจทก์ นายธงชัยและจำเลยที่ 1 ต่างก็เปิดไฟหน้ารถดังนั้นตรง
บริเวณที่เกิดเหตุจึงน่าจะมีแสงสว่างพอมองเห็นกันได้ชัด ที่โจทก์และนายธงชัยว่า
เห็นรถยนต์บรรทุกแล่นล้าเข้ามาในช่องทางเดินรถของตน จึงมีเหตุผลน่าเชื่อ
พิจารณาแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.2 ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำขึ้นแล้ว ปรากฏ
ว่าถนนกว้าง 7 เมตร เส้นแบ่งกึ่งกลางถนนจะต้องกว้างด้านละ 3.5 เมตรแต่จากริม
ถนนของช่องทางเดินรถของโจทก์ไปยังจุดชนมีระยะเพียง 3 เมตร จุดชนจึงต้องอยู่
ในช่องทางเดินรถของโจทก์ เห็นได้ชัดเจนว่าจำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์บรรทุกล้า
เข้าไปในช่องทางเดินรถของโจทก์ถึงครึ่งเมตร รถจึงได้เกิดชนกัน ซึ่งสอดคล้องกับที่
โจทก์นำสืบ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ลอย ๆ ว่าผลดียังไม่ปรากฏว่า
จำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำความผิด จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชัดแจ้งว่าจำเลยที่ 2 รับหรือ
ปฏิเสธฟ้องโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรค 2
จำเลยที่ 2 จึงไม่มีประเด็นนำสืบ และที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์มีส่วนผิดอยู่ด้วยก็มิได้
ต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงไม่เป็นประเด็นและไม่ใช่อุปสรรคที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลล่าง
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยพยานหลักฐานโจทก์มีเหตุผลและน้ำหนักน่าเชื่อ ข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกชนรถจักรยานยนต์ของโจทก์โดยประมาท
เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็น
นายจ้างของจำเลยที่ 1 จะต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ที่จำเลยที่ 2
ฎีกาว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าความเจ็บปวดทุกข์ทรมานนั้นไม่

ชอบ เนื่องจากโจทก์เรียกและศาลได้พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่า
ขาดประโยชน์ทำมาหาได้และค่าขาดการงานแล้ว เป็นการกำหนดค่าเสียหายซ้ำซ้อน
นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าค่าเจ็บปวดทรมานทุกข์ทรมานเป็นความเสียหายที่มีใช้ตัวเงินอย่าง
หนึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 2 ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 446 ค่าเสียหายส่วนนี้ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับค่ารักษาพยาบาล ค่าขาด
ประโยชน์ทำมาหาได้และค่าขาดการงานที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้
จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์นั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>